

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO

M03 - Competência da Justiça do Trabalho

Teoria Completa + 10 Questões

BASE COMPLETA

Fonte-base validada: F04 - Competência da Justiça do Trabalho - Gustavo Deitos - 94 páginas - Código Gran não identificado/validado na fonte

Versão final de estudo - conteúdo preservado do módulo offline validado

1. VISÃO GERAL

Este módulo estuda competência da Justiça do Trabalho. O M2 tratou da estrutura/organização; aqui a pergunta muda: quem julga o quê, em qual lugar e em qual nível funcional. Recursos, ações especiais e processo coletivo só aparecem no limite necessário para identificar o órgão competente, permanecendo o aprofundamento nos módulos próprios.

LÓGICA DO MÓDULO

MATÉRIA/PESSOA -> TERRITÓRIO -> FUNÇÃO. Primeiro descubra se a Justiça do Trabalho pode julgar; depois onde a ação deve tramitar; por fim qual órgão exerce a competência.

2. MAPA DO MÓDULO

1. Teoria geral da competência: critérios e natureza absoluta/relativa.
2. Competência material e pessoal: art. 114 da Constituição e hipóteses específicas da F04.
3. Competência territorial: art. 651 da CLT e regras especiais.
4. Exceção de incompetência territorial e prorrogação: art. 800 da CLT.
5. Competência funcional: Varas, TRTs e TST.
6. Jurisprudência da fonte: súmulas, OJs e precedentes utilizados pela F04.
7. Comparativos, prazos, revisão e questões autorais.

3. TEORIA COMPLETA

3.1 Teoria geral da competência

As regras de competência distribuem o exercício da atividade jurisdicional segundo critérios determinados. A F04 trabalha cinco eixos: matéria, pessoa, função, território e valor.

Critério	Pergunta prática	Exemplo de uso no M3
Material	qual é a natureza da controvérsia?	relação de trabalho, greve, dano decorrente do trabalho
Pessoal	quem está envolvido?	entes públicos, sindicatos, organizações internacionais
Funcional	qual órgão exerce a função?	Vara, TRT, TST e órgãos internos
Territorial	onde a ação deve ser ajuizada?	local da prestação dos serviços e regras especiais
Valor	qual o impacto do valor da causa?	na F04, tem maior relevância procedimental do que para definir o órgão trabalhista

ENTENDA DE VERDADE

Uma causa pode ser trabalhista quanto à matéria e ainda estar no foro territorial errado. Também pode ser trabalhista e exigir definição funcional entre Vara, TRT e TST.

3.2 Competência absoluta x relativa

Competência	Critérios	Consequências na sistemática da F04
Absoluta	material, pessoal e funcional	não se prorroga; matéria de ordem pública; a F04 usa CPC 62 e 64, §1º

Competência	Critérios	Consequências na sistemática da F04
Relativa	territorial e valor	pode prorrogar; territorial depende de arguição; não é reconhecida de ofício segundo a fonte

PEGADINHA DE PROVA

Se a questão falar em prorrogação por inércia da parte, pense primeiro em competência relativa. No Processo do Trabalho, a situação central é a territorial.

3.3 Competência material e pessoal - art. 114 da Constituição

A F04 estrutura este bloco a partir dos incisos I a IX do art. 114 da Constituição. O objetivo é identificar quando a controvérsia está sujeita à jurisdição trabalhista e quais exceções a própria fonte registra.

3.3.1 Relações de trabalho - art. 114, I**REGRA**

A fonte adota leitura ampla de relação de trabalho, que não se limita à relação de emprego. Relação de emprego aparece como espécie dentro do gênero mais amplo usado pela F04.

A ampliação é relacionada pela apostila à EC 45/2004. Entre os exemplos usados pela fonte estão relações com trabalhadores autônomos e eventuais. O ponto de prova é não reduzir automaticamente a competência trabalhista apenas às relações empregatícias típicas.

3.3.2 Administração Pública

A F04 distingue o regime jurídico para fins de competência: vínculos celetistas/contratuais são tratados como trabalhistas; vínculos estatutários/legais são direcionados à Justiça Comum. Para servidores federais estatutários, a fonte indica Justiça Federal; para estaduais ou municipais estatutários, Justiça Estadual.

NÃO CONFUNDA

A presença da Administração Pública não resolve sozinha a questão de competência. Na sistemática da F04, o regime do vínculo é o dado decisivo.

VERIFICAÇÃO FUTURA

Este é tema sensível à jurisprudência constitucional e foi mantido exatamente dentro da moldura da fonte, sem atualização silenciosa.

3.3.3 Entes de direito público externo

A F04 diferencia Estados estrangeiros e organizações internacionais. Para organizações internacionais, utiliza a OJ 416 da SDI-I/TST, com destaque para a imunidade quando assegurada por norma internacional incorporada e para a possibilidade de renúncia expressa. Quanto ao Estado estrangeiro, a apostila trabalha a ideia de imunidade relativa, diferenciando conhecimento e execução.

O QUE DECORAR

Organização internacional + norma internacional de imunidade -> atenção à OJ 416. Renúncia expressa é a exceção destacada pela própria orientação.

3.3.4 Trabalho de crianças e adolescentes

A F04 utiliza os arts. 405 e 406 da CLT e atribui ao Juízo da Infância e Juventude determinadas autorizações relativas ao trabalho de menores nas hipóteses descritas nesses dispositivos.

LACUNA / VERIFICAÇÃO FUTURA

O tema foi preservado como aparece na fonte, mas deve passar por verificação jurisprudencial antes de publicação definitiva.

3.3.5 Direito de greve - art. 114, II

Segundo a fonte, a Justiça do Trabalho aprecia ações relacionadas ao exercício do direito de greve, inclusive conflitos coletivos e ações possessórias decorrentes do movimento grevista.

JURISPRUDÊNCIA - SV 23/STF

A F04 emprega a Súmula Vinculante 23 para reconhecer a competência trabalhista em ação possessória decorrente de greve de trabalhadores da iniciativa privada.

- Reintegração de posse: situação de esbulho.
- Manutenção de posse: situação de turbação.
- Interdito proibitório: ameaça de esbulho ou turbação.

A apostila também registra exceção para greve de servidores públicos celetistas vinculados à Administração Pública direta, autarquias e fundações públicas, com base no RE 846854/SP citado pela fonte: nessas condições, a competência é atribuída à Justiça Comum federal ou estadual conforme o ente.

PEGADINHA

Não transforme a regra da greve na iniciativa privada em regra absoluta para qualquer greve do setor público.

3.3.6 Representação sindical - art. 114, III

A Justiça do Trabalho aprecia, na moldura da F04, ações entre sindicatos, entre sindicato e trabalhadores e entre sindicato e empregadores, especialmente quando se discute representação sindical.

- definição da entidade sindical competente para representar determinada categoria;
- contribuições sindicais, confederativas e assistenciais tratadas pela fonte;
- eleições sindicais;
- responsabilidade por atuação do sindicato como substituto processual, nas hipóteses descritas na apostila.

A F04 menciona a antiga Súmula 4 do STJ como desatualizada para eleições sindicais da iniciativa privada e diferencia sindicatos de servidores estatutários, cuja controvérsia é associada à Justiça Comum.

VERIFICAÇÃO FUTURA

O tratamento de eleições sindicais deve ser auditado jurisprudencialmente antes da publicação final.

3.3.7 Mandado de segurança, habeas corpus e habeas data - art. 114, IV

A competência trabalhista existe quando o ato questionado envolver matéria sujeita à jurisdição do trabalho. Neste módulo, o foco é apenas a competência, não os requisitos ou o procedimento de cada remédio constitucional.

A F04 admite habeas corpus na Justiça do Trabalho quando a coação à liberdade de locomoção estiver ligada à relação de trabalho e utiliza situação envolvendo atleta profissional como exemplo didático.

FRONTEIRA

Cabimento detalhado, prazo, legitimidade, procedimento e recursos de MS/HC/HD não pertencem ao M3.

3.3.8 Conflitos de competência - art. 114, V

Conflito	Quem resolve segundo a F04
Juiz do Trabalho x Juiz do Trabalho - ambos do mesmo TRT	respectivo TRT
Juiz do Trabalho x Juiz do Trabalho - TRTs diferentes	TST
TRT x TRT	TST
Juiz de Direito ou Juiz Federal x Juiz do Trabalho	STJ
TJ ou TRF x TRT	STJ
Qualquer órgão x TST	STF

HIERARQUIA FUNCIONAL

Vara x TRT ao qual está vinculada, TRT x TST e TST x STF não são tratados pela F04 como conflitos propriamente ditos; prevalece a hierarquia funcional.

JURISPRUDÊNCIA - SÚMULA 420/TST

Não se configura conflito de competência entre TRT e Vara do Trabalho a ele vinculada.

3.3.9 Danos morais e patrimoniais - art. 114, VI

A Justiça do Trabalho aprecia ações de indenização por dano moral ou patrimonial quando o dano decorrer da relação de trabalho. A fonte destaca que a ação pode ser do trabalhador contra o empregador ou, em determinadas situações, do empregador contra o trabalhador.

REGRA PRÁTICA

A origem do dano é determinante. Se a causa principal não decorrer da relação de trabalho, a F04 afasta a competência trabalhista.

3.3.10 Acidente do trabalho e SV 22/STF

A F04 utiliza a Súmula Vinculante 22 para a competência da Justiça do Trabalho nas ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente do trabalho propostas por empregado contra empregador.

Situação na promulgação da EC 45/2004	Destino segundo a fonte
já havia sentença de mérito em primeiro grau na Justiça Estadual	o processo permanece na Justiça Estadual, inclusive para eventual recurso
ainda não havia sentença de mérito em primeiro grau	o processo deve seguir perante a Justiça do Trabalho

NÃO CONFUNDA

Indenização do empregado contra empregador por acidente do trabalho não é o mesmo que benefício previdenciário decorrente do acidente.

JURISPRUDÊNCIA - SÚMULA 392/TST

A fonte reforça a competência trabalhista para danos moral/material decorrentes da relação de trabalho, inclusive acidente/doença e hipóteses envolvendo dependentes ou sucessores.

3.3.11 Penalidades administrativas - art. 114, VII

A Justiça do Trabalho é competente, segundo a F04, para ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. A apostila utiliza autos de infração trabalhista como exemplo típico.

CASO MENTAL

Se o empregador discute a legitimidade de uma penalidade aplicada pela fiscalização trabalhista, pergunte se a controvérsia se encaixa no art. 114, VII.

3.3.12 Contribuições sociais - art. 114, VIII

A fonte atribui à Justiça do Trabalho a execução de ofício das contribuições sociais constitucionalmente especificadas decorrentes das sentenças que proferir e dos acordos que homologar. Também utiliza o art. 876, parágrafo único, da CLT.

JURISPRUDÊNCIA - SÚMULA 368, I/TST

A competência quanto à execução previdenciária é limitada às sentenças condenatórias em pecúnia e aos valores de acordo homologado que integrem o salário de contribuição, nos termos apresentados pela fonte.

A F04 distingue as contribuições destinadas ao Sistema S, que não seriam executadas pela Justiça do Trabalho nessa moldura, da contribuição referente ao SAT, para a qual utiliza a Súmula 454/TST.

PEGADINHA

SAT e Sistema S não recebem o mesmo tratamento no material.

3.3.13 Outras controvérsias - art. 114, IX

A F04 trata o inciso IX como abertura para outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei. Como exemplo, menciona controvérsias relacionadas às Comissões de Representantes de Empregados previstas na CLT.

3.4 Competência territorial - art. 651 da CLT

PERGUNTA CENTRAL

ONDE A AÇÃO DEVE SER AJUIZADA?

3.4.1 Regra geral - art. 651, caput

A regra geral da F04 é o local em que o empregado presta serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado em outro local ou no estrangeiro. A fonte ressalta que a regra vale tanto quando o empregado é reclamante quanto quando figura como reclamado.

O QUE DECORAR

REGRAL GERAL = LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

PEGADINHA

O local da contratação e o domicílio atual do empregado não substituem automaticamente a regra geral.

3.4.2 Agente ou viajante comercial - art. 651, §1º

EXISTE AGÊNCIA OU FILIAL À QUAL O EMPREGADO ESTÁ SUBORDINADO?



SIM -> LOCAL DESSA AGÊNCIA OU FILIAL



NÃO -> DOMICÍLIO DO EMPREGADO OU LOCALIDADE MAIS PRÓXIMA, NOS TERMOS DA F04

3.4.3 Trabalho no exterior - art. 651, §2º

A F04 trata da possibilidade de empregado brasileiro litigar no Brasil relativamente a trabalho em agência ou filial no exterior, desde que não exista convenção internacional em sentido contrário. Como o dispositivo não define claramente o foro brasileiro, a apostila apresenta como posições a sede da empresa no Brasil ou o local da contratação e, subsidiariamente, menciona o art. 46, §3º, do CPC. Também menciona competência internacional concorrente e o art. 24 do CPC.

LACUNA / VERIFICAÇÃO FUTURA

A definição do foro brasileiro neste ponto decorre da construção apresentada pela apostila e deve ser auditada antes da publicação definitiva.

3.4.4 Atividade fora do lugar do contrato - art. 651, §3º

A F04 apresenta a faculdade de ajuizamento relacionada ao lugar da celebração do contrato e aos locais de prestação dos serviços em situações enquadradas no §3º. O material, porém, contém uma tensão interna: em um trecho interpreta a expressão referente ao lugar do contrato de determinada maneira e, no exemplo seguinte, utiliza o local de celebração como opção.

LACUNA / VERIFICAÇÃO FUTURA

A divergência interna da F04 foi preservada. Não se tentou harmonizá-la com doutrina ou jurisprudência externa.

3.4.5 Fluxo territorial

1. ONDE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS?



2. HÁ AGENTE/VIAJANTE COMERCIAL? -> ART. 651, §1º



3. HÁ TRABALHO EM AGÊNCIA/FILIAL NO EXTERIOR? -> §2º



4. HÁ HIPÓTESE DO §3º? -> VERIFICAR REGRA ESPECIAL DA F04



5. A AÇÃO FOI AJUIZADA NO FORO ERRADO? -> ART. 800

3.5 Exceção de incompetência territorial - art. 800 da CLT

O art. 800 recebe tratamento processual detalhado na F04. Como a competência territorial é relativa, sua correção depende da iniciativa da parte dentro do momento próprio.

NOTIFICAÇÃO DA RECLAMADA



5 DIAS PARA ARGUIR, ANTES DA AUDIÊNCIA



PETIÇÃO QUE INDIQUE A EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL



SUSPENSÃO DO PROCESSO - AUDIÊNCIA NÃO É REALIZADA ATÉ A DECISÃO



RECLAMANTE E LITISCONSORTES: 5 DIAS COMUNS PARA MANIFESTAÇÃO



PROVA ORAL, SE NECESSÁRIA - COM POSSIBILIDADE DE CARTA PRECATÓRIA NOS TERMOS DA FONTE



DECISÃO: REJEITA -> PROCESSO FICA; ACOLHE -> REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE



RETOMADA DO PROCEDIMENTO PERANTE O JUÍZO DEFINIDO

PRAZO CRÍTICO

5 dias da notificação, antes da audiência. A mesma fonte prevê 5 dias comuns para manifestação do reclamante e litisconsortes.

3.6 Prorrogação da competência

A F04 define a prorrogação como a consolidação da competência de órgão inicialmente incompetente quando a incompetência relativa não é arguida adequadamente. No Processo do Trabalho, o exemplo central é a competência territorial.

REGRA

Somente competência relativa pode prorrogar. Material, pessoal e funcional são tratadas pela fonte como absolutas e, portanto, não se prorrogam.

A apostila sustenta que a incompetência territorial não deve ser reconhecida de ofício. Também diferencia prorrogação por ausência de oposição no processo e cláusula de eleição de foro em contrato de trabalho, que não substitui as regras trabalhistas territoriais segundo o material.

3.7 Competência funcional

A competência funcional organiza atribuições especiais dos órgãos jurisdicionais. A F04 distingue funções verticais, relacionadas à posição hierárquica/destino do processo, e horizontais, ligadas à distribuição de atos e funções dentro do mesmo nível ou sequência processual.

Tipo	Ideia	Exemplo usado na fonte
Vertical	relação entre níveis/órgãos	sentença do juiz do trabalho e competência recursal do TRT
Horizontal	distribuição de atos/funções	execução e outras medidas perante o órgão competente na sequência processual

3.7.1 Varas do Trabalho - arts. 652 e 653 da CLT

- conciliar e julgar os dissídios individuais previstos na CLT;
- processar e julgar inquérito para apuração de falta grave;
- apreciar embargos ligados às próprias decisões, na classificação usada pela fonte;
- impor penalidades relativas aos atos de sua competência;
- decidir homologação de acordo extrajudicial em matéria da Justiça do Trabalho;
- requisitar e realizar diligências;
- cumprir atos ordenados pelos Tribunais;
- julgar exceções de incompetência que lhes sejam opostas;
- expedir e cumprir cartas precatórias.

A F04 destaca preferência para dissídios sobre pagamento de salário e para os derivados da falência do empregador. Também exemplifica funções horizontais (suspeições, exceções, embargos e multas) e verticais (cumprimento de atos ordenados pelos Tribunais).

3.7.2 Tribunais Regionais do Trabalho - arts. 678 a 680 da CLT

A fonte adverte que os Regimentos Internos podem distribuir competências de modo diferente da literalidade da CLT. Para prova de texto legal, a F04 preserva o estudo dos arts. 678 a 680.

Estrutura	Destaques na F04
Tribunal Pleno	dissídios coletivos; revisão/extensão de sentenças normativas; mandados de segurança; ações rescisórias nas hipóteses legais; conflitos previstos
Turmas	recursos ordinários, agravos de petição e agravos de instrumento nos casos indicados pela CLT; penalidades de sua competência
Art. 680	diligências; fiscalização do cumprimento de decisões; nulidades; suspeições; exceções de incompetência; requisição de diligências

FRONTEIRA

O M3 identifica qual órgão exerce a função. Cabimento e procedimento de RO, AP, AI e demais recursos pertencem aos módulos recursais.

3.7.3 Tribunal Superior do Trabalho

A F04 apresenta Tribunal Pleno, Órgão Especial, Seção de Dissídios Coletivos, Seção de Dissídios Individuais e Turmas. A própria fonte alerta que a cobrança minuciosa do Regimento Interno costuma depender de previsão específica no edital.

Órgão interno	Núcleo funcional preservado no M3
Tribunal Pleno	súmulas/enunciados nos termos regimentais; incidentes de assunção de competência; repetitivos afetados; inconstitucionalidade em hipóteses regimentais; reclamações de preservação de competência/autoridade

Órgão interno	Núcleo funcional preservado no M3
Órgão Especial	determinadas reclamações, mandados de segurança, recursos e agravos; competência residual em matérias jurisdicionais não atribuídas a outros órgãos
SDC	dissídios coletivos; conciliações; ações anulatórias coletivas; determinadas rescisórias; conflitos em dissídios coletivos; greve que exceda a jurisdição regional; recursos coletivos
SDI	matérias individuais da Seção e Subseções; embargos; reclamações; repetitivos; rescisórias; MS; HC; conflitos e recursos conforme a subdivisão interna
Turmas	recurso de revista; agravo de instrumento ligado à negativa de RR; agravos internos; reclamações e outras hipóteses regimentais

MEMÓRIA VISUAL

SDC = núcleo coletivo. SDI = núcleo individual. O aprofundamento de cada ação ou recurso fica nos módulos próprios.

4. LEI SECA ESSENCIAL E FUNDAMENTOS

Dispositivo	Função no M3
CF, art. 114, I-IX	eixo da competência material/pessoal da Justiça do Trabalho
CLT, art. 651, caput e §§1º-3º	competência territorial e hipóteses especiais
CLT, art. 800	exceção de incompetência territorial
CPC, art. 62	inderrogabilidade da competência determinada por matéria, pessoa e função na sistemática usada pela F04
CPC, art. 64, §1º	alegação/reconhecimento de incompetência absoluta segundo a fonte
CPC, art. 63	competência relativa e convenção de foro, utilizada pela F04 no comparativo
CPC, arts. 24 e 46, §3º	referências subsidiárias no tratamento do trabalho no exterior
CLT, arts. 652 e 653	competências funcionais das Varas
CLT, arts. 678-680	competências funcionais dos TRTs
CLT, art. 876, parágrafo único	execução trabalhista das contribuições sociais nos limites da fonte
CLT, arts. 405 e 406	trabalho de menores no ponto específico tratado pela F04
CLT, art. 510-A e seguintes	exemplo da fonte para outras controvérsias do art. 114, IX

5. PRAZOS DO MÓDULO

Prazo	Ato	Observação
5 dias da notificação	arguir exceção de incompetência territorial	antes da audiência, segundo o art. 800 trabalhado pela F04
5 dias comuns	manifestação do reclamante e litisconsortes	após a intimação decorrente da exceção

6. NÚMEROS QUE EU PRECISO DECORAR

Número	Memória
3	critérios absolutos: material, pessoal e funcional
2	critérios relativos na F04: territorial e valor
3	perguntas do M3: matéria? onde? qual órgão?
5 dias	prazo da exceção territorial e prazo comum de manifestação na sequência do art. 800

7. COMPARATIVOS - NÃO CONFUNDA

Tema A	Tema B	Diferença decisiva
Competência material	Competência territorial	material pergunta qual controvérsia/Justiça; territorial pergunta onde ajuizar
Competência absoluta	Competência relativa	absoluta não prorroga; relativa pode consolidar-se pela inércia da parte
Indenização por acidente do trabalho	Benefício previdenciário	a F04 diferencia a demanda indenizatória empregado x empregador da pretensão previdenciária
SAT	Sistema S	a fonte reconhece tratamento executório distinto
SDC	SDI	SDC = coletivo; SDI = individual
Conflito de competência	Hierarquia funcional	Vara x TRT vinculado não forma conflito segundo a Súmula 420/TST
Competência funcional	Teoria recursal	no M3 interessa saber quem julga, não aprofundar cabimento/prazo/efeitos do recurso

8. JURISPRUDÊNCIA INTEGRADA

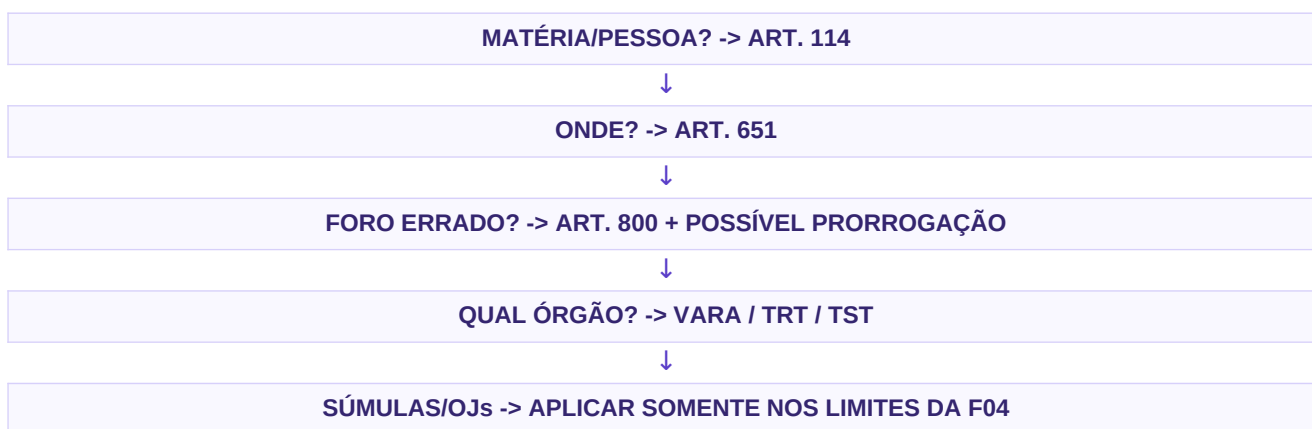
Entendimento	Regra prática	Como pode cair
Súmula 189/TST	JT é competente para declarar abusividade ou não da greve, segundo a fonte	lembrar da exceção tratada pela F04 para servidores públicos
Súmula 420/TST	não há conflito entre TRT e Vara a ele vinculada	hierarquia funcional
Súmula 392/TST	danos moral/material decorrentes da relação de trabalho; fonte inclui acidente/doença e dependentes/sucessores	origem trabalhista do dano
Súmula 389/TST	litígios ligados à indenização pelo não fornecimento das guias do seguro-desemprego	competência decorre da relação empregado-empregador
Súmula 300/TST	controvérsia empregado x empregador sobre cadastramento no PIS	matéria trabalhista segundo a F04
Súmula 368, I/TST	limites da competência para execução de contribuições previdenciárias	não ampliar para qualquer contribuição
Súmula 454/TST	SAT nos limites apresentados pela fonte	SAT x Sistema S
Súmula 363/STJ	cobrança do profissional liberal contra cliente -> Justiça Estadual	não confundir com relação empregatícia

Entendimento	Regra prática	Como pode cair
Súmula 736/STF	ações sobre normas trabalhistas de segurança, higiene e saúde nos limites tratados pela fonte	alcance atual marcado para verificação
OJ 149/SDI-II	não reconhecimento de ofício da incompetência territorial na hipótese tratada	territorial = relativa
OJ 26/SDI-I	complementação de pensão da viúva de ex-empregado quando derivada do vínculo	origem laboral da pretensão
OJ 138/SDI-I	competência trabalhista para direitos do período celetista anterior à mudança de regime, nos limites da fonte	separar período celetista do estatutário
OJ 416/SDI-I	imunidade de organização internacional quando amparada por norma incorporada, salvo renúncia expressa	não confundir organização internacional com Estado estrangeiro

9. REVISÃO DE 5 MINUTOS

- Critérios: material, pessoal, funcional, territorial e valor.
- Absolutas: material, pessoal e funcional. Relativas: territorial e valor.
- Art. 114 da CF: relação de trabalho, greve, representação sindical, MS/HC/HD, conflitos, danos, penalidades administrativas, contribuições e outras controvérsias na forma da lei.
- Administração Pública: na sistemática da F04, regime do vínculo é central.
- Greve: JT como regra da fonte, com exceção pública destacada; SV 23 para possessórias na iniciativa privada.
- Conflitos: mesmo TRT -> TRT; TRTs diferentes -> TST; ramo comum/federal x trabalhista -> STJ; envolvendo TST -> STF.
- Danos: devem decorrer da relação de trabalho. SV 22 e Súm. 392 são centrais.
- Territorial: regra geral = local da prestação dos serviços; verificar §§1º, 2º e 3º.
- Art. 800: 5 dias da notificação, antes da audiência; suspensão; 5 dias para reclamante/litisconsortes; decisão e prosseguimento.
- Prorrogação: somente competência relativa.
- Funcional: Varas -> TRTs -> TST; SDC coletivo; SDI individual.

10. MÓDULO EM 1 MINUTO



11. O QUE DECORAR

- Material + pessoal + funcional = absolutas; territorial + valor = relativas.
- Regra geral territorial: local da prestação dos serviços.

- Art. 800: 5 dias / suspensão / 5 dias.
- Conflitos de competência do mapa da F04.
- SDC = coletivo; SDI = individual.
- SV 22, SV 23, Súmulas 420, 392, 368-I, 454 e OJ 149 como núcleo de maior retorno para revisão.

12. PEGADINHAS

1. Local da contratação não é a regra territorial geral.
2. Domicílio atual do empregado não é automaticamente o foro competente.
3. Territorial é relativa; material e funcional são absolutas.
4. Competência relativa pode prorrogar; absoluta não.
5. Greve no setor privado não deve ser automaticamente equiparada à situação de servidores públicos.
6. Indenização acidentária empregado x empregador não se confunde com benefício previdenciário.
7. Sistema S e SAT recebem tratamentos distintos na F04.
8. TRT x Vara vinculada não é conflito de competência segundo a Súmula 420/TST.
9. SDC e SDI não são intercambiáveis.
10. O art. 651, §3º contém tensão interna na própria fonte; não resolver por memória externa.

13. ERROS QUE EU NÃO POSSO COMETER

1. Confundir competência material com territorial.
2. Tratar incompetência territorial como absoluta.
3. Esquecer o prazo de 5 dias da exceção territorial.
4. Esquecer que a exceção suspende o processo.
5. Misturar os dois prazos de 5 dias do art. 800.
6. Confundir TRT e TST nos conflitos entre juízes de regiões distintas.
7. Criar conflito entre Vara e TRT ao qual ela está vinculada.
8. Transformar competência funcional em estudo completo de recursos.
9. Aplicar entendimento externo para “corrigir” a F04 sem auditoria jurídica.
10. Ignorar as lacunas já identificadas.

14. CHECKLIST FINAL

- ☐ Sei diferenciar competência material, pessoal, territorial e funcional.
- ☐ Sei identificar quais são absolutas e quais são relativas na F04.
- ☐ Sei aplicar a regra geral e as regras especiais do art. 651.
- ☐ Sei reproduzir o fluxo do art. 800.
- ☐ Sei explicar a prorrogação da competência territorial.
- ☐ Sei resolver os principais conflitos de competência da fonte.
- ☐ Sei distinguir Varas, TRTs e TST no plano funcional.
- ☐ Sei distinguir SDC e SDI.
- ☐ Sei aplicar a jurisprudência da F04 sem extrapolar seus limites.
- ☐ Sei quais pontos estão marcados para verificação futura.

15. LACUNAS / VERIFICAÇÃO FUTURA

Tema	Motivo da marcação
Art. 651, §3º	tensão interna na própria F04 entre explicação e exemplo prático
Administração Pública	tema fortemente dependente de jurisprudência constitucional
Trabalho de crianças/adolescentes	evolução jurisprudencial própria
Súmula 736/STF	alcance atual, especialmente em situações envolvendo servidores públicos
Profissionais liberais	delimitação entre relação de trabalho, consumo e cobrança civil
Competência internacional	art. 651, §2º e uso subsidiário do CPC
Regimento Interno do TST	competências internas podem sofrer alteração
Jurisprudência da F04	necessidade futura de conferir cancelamento, alteração ou superação antes da publicação

NOTA DE FIDELIDADE

Este material preserva o conteúdo já validado da F04 e do M3 offline. Não houve atualização silenciosa de legislação ou jurisprudência. Pontos sensíveis continuam marcados para verificação futura.

10 QUESTÕES OBJETIVAS

Questão 1. Na sistemática da F04, a relação entre competência material e relação de trabalho pode ser corretamente resumida da seguinte forma:

- A) A Justiça do Trabalho só pode julgar controvérsias derivadas de vínculo empregatício formal.
- B) Relação de trabalho é categoria mais ampla que relação de emprego, e a fonte utiliza essa amplitude no estudo do art. 114, I.
- C) Toda prestação de serviço, independentemente de sua natureza, é necessariamente da Justiça do Trabalho.
- D) A EC 45/2004 restringiu a competência trabalhista às relações de emprego.
- E) A expressão relação de trabalho é irrelevante para a competência material.

Questão 2. Segundo a distinção apresentada pela F04 para demandas envolvendo a Administração Pública, qual alternativa está de acordo com o material?

- A) A presença de ente público torna a Justiça Federal competente em qualquer caso.
- B) O regime jurídico do vínculo é irrelevante para definir competência.
- C) A fonte distingue vínculos celetistas/contratuais e vínculos estatutários/legais para fins de competência.
- D) Todo servidor municipal deve litigar na Justiça do Trabalho.
- E) Todo empregado público celetista deve litigar na Justiça Estadual.

Questão 3. Uma ação possessória decorre diretamente de movimento grevista de trabalhadores da iniciativa privada. De acordo com a jurisprudência utilizada pela F04, a competência é:

- A) da Justiça do Trabalho, com apoio da Súmula Vinculante 23.
- B) da Justiça Estadual, com apoio da Súmula 420/TST.
- C) do STJ, por se tratar de direito de greve.
- D) do STF, originariamente.
- E) do juízo indicado em convenção coletiva, sem outra análise.

Questão 4. Dois sindicatos da iniciativa privada discutem judicialmente qual deles representa determinada categoria profissional. Na estrutura do art. 114, III, adotada pela F04, a controvérsia é tratada como:

- A) matéria estranha à Justiça do Trabalho.
- B) tema de representação sindical inserido na competência trabalhista.
- C) questão necessariamente eleitoral da Justiça Estadual.
- D) conflito de competência entre tribunais.
- E) matéria exclusivamente administrativa.

Questão 5. Assinale a alternativa correta sobre conflitos de competência segundo o mapa da F04.

- A) Conflito entre dois Juízes do Trabalho do mesmo TRT é resolvido pelo TST.
- B) Conflito entre TRT e Vara do Trabalho a ele vinculada é resolvido pelo STJ.
- C) Conflito entre Juízes do Trabalho vinculados a TRTs diferentes é resolvido pelo TST.
- D) Conflito entre Juiz Federal e Juiz do Trabalho é sempre resolvido pelo STF.
- E) Conflito entre TRT e TRT é resolvido pelo respectivo TRT de origem.

Questão 6. A respeito das ações indenizatórias decorrentes de acidente do trabalho, conforme a SV 22 reproduzida na F04, assinale a alternativa correta.

- A) A Justiça do Trabalho nunca é competente para indenização decorrente de acidente do trabalho.
- B) A Justiça do Trabalho é competente apenas se o acidente ocorrer fora do ambiente laboral.
- C) A fonte reconhece competência trabalhista para indenização proposta pelo empregado contra empregador e trabalha regra de transição ligada à existência, ou não, de sentença de mérito em primeiro grau na época da EC 45/2004.
- D) A SV 22 trata exclusivamente de benefício previdenciário.
- E) Toda ação acidentária, inclusive previdenciária, é automaticamente da Justiça do Trabalho.

Questão 7. Sobre a execução de contribuições sociais na Justiça do Trabalho, segundo a F04, qual alternativa está correta?

- A) A Justiça do Trabalho executa de ofício qualquer contribuição parafiscal, inclusive Sistema S, sem limitação.

- B)** A competência executória previdenciária é tratada com limites; a fonte diferencia contribuições destinadas ao Sistema S da contribuição referente ao SAT.
- C)** A Súmula 368, I/TST elimina qualquer competência da Justiça do Trabalho para contribuições previdenciárias.
- D)** SAT e Sistema S são tratados como sinônimos.
- E)** A competência depende exclusivamente de cláusula contratual.

Questão 8. Empregado contratado em Fortaleza presta todos os seus serviços em Sobral, sem incidência de regra especial. Pela regra geral do art. 651, caput, utilizada pela F04, a ação deve ser ajuizada, em princípio:

- A)** em Fortaleza, porque é o local da contratação.
- B)** em Sobral, por ser o local da prestação dos serviços.
- C)** no domicílio atual do empregado, qualquer que seja ele.
- D)** na sede nacional da empresa.
- E)** livremente, em qualquer Vara do Trabalho do Estado.

Questão 9. A reclamada, notificada, entende que a ação foi proposta em foro territorialmente incompetente. Qual alternativa reproduz corretamente o regime do art. 800 trabalhado na F04?

- A)** A incompetência territorial deve ser reconhecida de ofício e pode ser declarada a qualquer tempo.
- B)** A exceção deve ser arguida em 5 dias da notificação, antes da audiência; o processo é suspenso, e reclamante/litisconsortes têm 5 dias comuns para manifestação.
- C)** A exceção é apresentada apenas após a sentença.
- D)** A oposição não interfere na realização da audiência.
- E)** Por ser competência absoluta, a ausência de arguição nunca gera prorrogação.

Questão 10. Analise as afirmações: I. SDC está ligada ao núcleo coletivo. II. SDI está ligada ao núcleo individual. III. O M3 deve aprofundar todos os requisitos do recurso de revista porque ele aparece na competência das Turmas do TST. Segundo a F04 e as fronteiras aprovadas, está correto o que se afirma em:

- A)** I apenas.
- B)** II apenas.
- C)** I e II apenas.
- D)** II e III apenas.
- E)** I, II e III.

GABARITO COMENTADO

Questão 1 - alternativa B

Comentário: A F04 trabalha relação de trabalho em sentido mais amplo que relação de emprego no estudo do art. 114, I.

Pegadinha: A pegadinha é restringir a competência somente ao vínculo empregatício formal ou, no extremo oposto, afirmar que toda prestação de serviço é automaticamente trabalhista.

Questão 2 - alternativa C

Comentário: O material diferencia o regime celetista/contratual do regime estatutário/legal para estruturar a competência envolvendo Administração Pública.

Pegadinha: A presença do ente público, isoladamente, não resolve a competência na sistemática da fonte.

Questão 3 - alternativa A

Comentário: A F04 usa a SV 23 para reconhecer competência da Justiça do Trabalho em ação possessória decorrente de greve de trabalhadores da iniciativa privada.

Pegadinha: A exceção relativa a determinadas greves de servidores públicos não deve ser usada para afastar a regra da iniciativa privada.

Questão 4 - alternativa B

Comentário: A representação sindical entre entidades ligadas à iniciativa privada é tratada no art. 114, III, como matéria da Justiça do Trabalho.

Pegadinha: A antiga Súmula 4/STJ é mencionada pela própria fonte como desatualizada para esse recorte.

Questão 5 - alternativa C

Comentário: Juízes do Trabalho vinculados a TRTs diferentes -> TST.

Pegadinha: Mesmo TRT -> respectivo TRT. Vara x TRT vinculado não configura conflito nos termos da Súmula 420/TST.

Questão 6 - alternativa C

Comentário: A fonte usa a SV 22 para a indenização empregado x empregador e preserva a transição da EC 45/2004 conforme a existência de sentença de mérito em primeiro grau.

Pegadinha: A principal armadilha é confundir indenização civil-trabalhista com benefício previdenciário.

Questão 7 - alternativa B

Comentário: A F04 limita a execução previdenciária conforme a Súmula 368, I e diferencia Sistema S do SAT, este associado à Súmula 454/TST.

Pegadinha: Generalizar a execução para toda contribuição parafiscal contraria a própria fonte.

Questão 8 - alternativa B

Comentário: Sem regra especial, o ponto de partida do art. 651 é o local da prestação dos serviços.

Pegadinha: Local da contratação e domicílio atual não substituem a regra geral automaticamente.

Questão 9 - alternativa B

Comentário: O art. 800 é apresentado com 5 dias da notificação, antes da audiência, suspensão do processo e 5 dias comuns de manifestação para reclamante/litisconsortes.

Pegadinha: Territorial é relativa; a inércia pode levar à prorrogação, e não ao reconhecimento de ofício.

Questão 10 - alternativa C

Comentário: A F04 usa SDC para o núcleo coletivo e SDI para o individual. O aprofundamento do recurso de revista pertence aos módulos próprios de recursos.

Pegadinha: O fato de um recurso aparecer para identificar competência funcional não autoriza desenvolver toda a teoria recursal dentro do M3.